

1501908-96.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501908-96.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501908-96.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209422/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 26507962 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2209422 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEFF GABRIEL MOURA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ALEFF GABRIEL MOURA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 15h25min, na Avenida Mulungu, 1240, São João, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 900 porções de crack, com massa líquida de 447,5 gramas, 1.900 porções de cocaína, com massa líquida de 1.727,3 gramas e 1.200 porções de maconha, com massa líquida de 3.310,7 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos de fls. 21/23 e 36/37) (fls. 55/56).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/40).

Devidamente notificado (fls. 76/77), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol

de testemunhas comuns (fls. 59/61).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 03/04), laudo de constatação provisória (fls. 21/23 repetido as fls. 108/110), exame químico-toxicológico - laudo definitivo (fls. 35/37 repetido as fls. 105/107), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e Tetrahydrocannabinol (THC), laudo pericial de descrição de peça (fls. 111/112), laudo pericial de exame de peça (fls. 113/116), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado ALEFF GABRIEL MOURA FERREIRA, em solo policial, exerceu seu direito de defesa de ficar em silêncio e manifestar-se somente perante em juízo na presença de seu defensor (fl. 11). Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que estava saindo de sua casa, quando deparou com os policiais na rua, os quais pediram para entrar, o que autorizou. Não acharam a droga no seu quarto. Informou que os policiais revistaram um outro cômodo, o qual tinha entrada independente e estava alugado para terceiro, onde encontraram os entorpecentes. Não sabe o nome da pessoa que tinha alugado o cômodo nem tinha contrato de locação. Disse que os policiais também não encontraram drogas em seu poder. Nego conhecer os policiais. Nunca foi processado.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Os policiais civis NICOLAS DIAL DEL PICCOLO, RICARDO DE ARAÚJO e ALEXANDRE ARMANDO F. MORAIS, em solo policial, em depoimentos semelhantes, narraram que visando combater o tráfico de drogas na área circunscricional desta unidade policial e seccional Guarulhos, diligenciaram até a Av. Mulungu 1240, onde observaram um indivíduo saindo do imóvel em atitude suspeita subindo em uma moto, efetuaram a abordagem localizando junto ao indivíduo que foi identificado como ALEFF GABRIEL MOURA FERREIRA, 50 porções de substância esverdeada aparentando ser maconha, 100 saquinhos de substância branca aparentando ser cocaína e 100 eppendorf's de substância branca aparentando ser crack. Ante ao exposto Aleff, confessou informalmente que abastece as biqueiras da região, e franqueou a entrada dos policiais em sua residência sendo localizado em uma caixa de entrega de alimentos 600 porções de substância esverdeada aparentando ser maconha, 450 palitos de substância esverdeada aparentando ser maconha, 100 frasquinhos de substância aparentando ser skank e 800 eppendorf de substância branca aparentando ser crack. Ante ao exposto foi dada voz de prisão a Aleff Gabriel Moura Ferreira, o qual, foi conduzido até esta unidade policial e após os trabalhos de polícia judiciária e a chegada do laudo pericial CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, o mesmo foi encaminhado ao anexo carcerário do 1º D.P. de Guarulhos, onde ficará à disposição da justiça para audiência de custódia. A motocicleta pertencente a Aleff, foi apreendida em auto próprio e ficará à disposição da justiça (fl. 05, fl.06 e fl.07).

Em juízo, o policial civil NICOLAS DIAL DEL PICCOLO, recordou-se do acusado de uma ocorrência relacionada a tráfico de drogas. Disse que no dia realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu, que estava saindo de sua residência. Ao ver a viatura o réu hesitou, não sabendo se voltava para sua casa ou saía com sua moto. Diante de sua conduta

resolveram abordá-lo. Na revista pessoal seus parceiros encontraram porções de maconha, cocaína e crack. Questionado, o réu admitiu que era responsável por abastecer um biqueira, não fornecendo maiores detalhes. O réu ainda disse que possuía mais drogas em seu quarto. Autorizada a entrada, foi encontrada mais entorpecente em seu quarto.

O policial civil ALEXANDRE ARMANDO F. MORAIS, em juízo, narrou que estavam em diligências de investigação do tráfico, em localidade conhecida como de venda de drogas. Viram o réu saindo de casa e ele esboçou nervosismo ao ver os policiais. Por tal motivo, foi abordado. Em revista, na cintura, dentro da bermuda, apreenderam 3 sacolas e dentro de cada, havia maconha, crack e cocaína, separados por tipo. Ele disse que levaria as drogas a uma biqueira e que tinha a função de abastecê-las. O réu, em seguida, confessou que tinha mais drogas em seu quarto. A entrada dos agentes a casa foi autorizada. A testemunha fez a busca no quarto do réu. Dentro de uma bolsa térmica tipo de Ifood, havia diversas drogas (maconha, crack e cocaína), embaladas individualmente prontas para entrega a consumo de terceiros.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levemente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, a despeito da negativa do acusado, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais civis, ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que ALEFF trazia consigo e mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que

participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Assim, enquanto a acusação se baseia no depoimento seguro de dois policiais, a defesa se funda na singela negativa do réu, desguarnecida de qualquer elemento de prova, não tendo comprovada por nenhum meio de prova a alega existência do mencionado locatário responsável pelo entorpecente apreendido, algo que não seria difícil caso tal versão fosse verdadeira..

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas (900 porções de crack, com massa líquida de 447,5 gramas, 1.900 porções de cocaína, com massa líquida de 1.727,3 gramas e 1.200 porções de maconha, com massa líquida de 3.310,7 gramas) e da forma como estavam embaladas..

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p. 8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes

a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, diante da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 96), fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a elevada quantidade de drogas será considerada na terceira fase de aplicação das penas, a fim de evitar o bis in idem.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento de pena a serem observadas. Por outro lado, entendo cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, eis que o réu é primário e não possui antecedentes criminais. Nada obstante, diante da enorme quantidade de entorpecente apreendido (900 porções de crack, com massa líquida de 447,5 gramas, 1.900 porções de cocaína, com massa líquida de 1.727,3 gramas e 1.200 porções de maconha, com massa líquida de 3.310,7 gramas), não há como negar o envolvimento do acusado com atividade criminosa, notadamente traficantes de maior porte, seus patrões. Ademais, também são incomensuráveis os danos que o acusado causaria à saúde pública ainda mais se considerada a natureza do entorpecente apreendido, de alta nocividade, devendo prevalecer, em consequência, o disposto no artigo 42 da mesma lei. Assim, diante da maior reprovabilidade de sua conduta, entendo que deva ser aplicado o redutor mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), fixando as penas, em definitivo, em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis dias-multa).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta, incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Considerando a quantidade da pena aplicada e primariedade do réu, fixo regime inicial SEMIABERTO.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime inicial fixado, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. Ressalte-se, ainda, que o contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem e ficaram inclusive reforçados com a condenação. Fora isso, também não pode ser desconsiderado o fato de que foram apreendidas agenda e folhas com anotações de contabilidade ligadas ao tráfico de entorpecentes (fls. 113/118), o que evidencia uma maior organização.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR ALEFF GABRIEL MOURA FERREIRA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 4 (QUATRO) ANOS e 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde encontra-se recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

Considerando que as provas dão conta de que o veículo apreendido era utilizado para o transporte do entorpecente, determino o seu perdimento em favor da União.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição

Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 25 de outubro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA